Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

Document D — De synthese

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 12 november 2026, 03:18

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Deel I — De diagnose: het ontwerp van uitsluiting 3
Deel II — De anatomie van de vastloper: vijf vallen en vier muren 5
De drie patronen achter de blokkade 6
Deel III — De Europese paradox: open wegen, gesloten databanken 7
Deel IV — Het Europese patroon: vier grensregio's, dezelfde weeffout 9
Deel V — De uitweg: drie concrete bouwstenen voor hervorming 10
De Viertraps-Architectuur: Van Lokale Frictie tot de Digitale EU-Burgerkaart voor Nomaden 11
Deel A: Vijf Instanties, Eén Identiek Systeempatroon (De N-1 Drempel & De Soevereiniteitsparadox) 12
Deel B: De Wetgevende Oplossing vóór de 2030-Deadline (De EESSI-gekoppelde EU-Kaart met behoud van nationale identiteit) 13
Deel C: Het Pre-emptive Legal Seal (Vier Verweren Vooraf Weerlegd — HvJ-EU & EHRM Straatsburg) 13
Deel VI — De AVG-proef op de som en de belofte van 2030 16
Deel VII — Persoonlijke slotverklaring 36

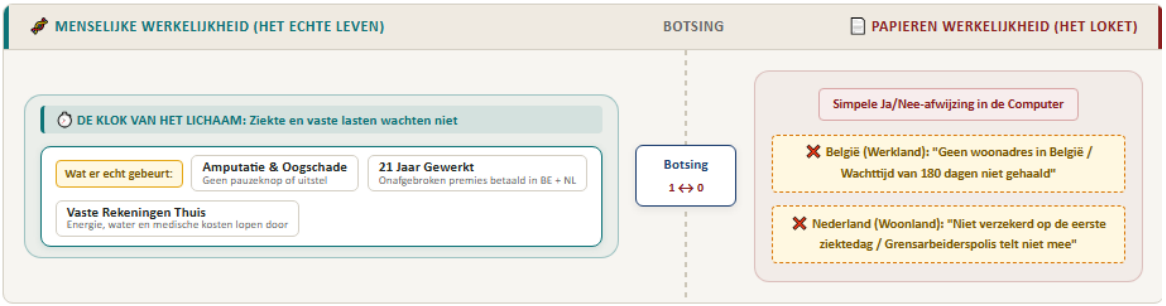
Dit is Document D — De synthese van het Systeem-Audit-project. Het brengt de patronen samen die uit de 62 geauditeerde organisaties en 796 geregistreerde interacties (791 met bron, 99%) naar voren komen: de systeemwetten achter de blokkade, de Europese schaal, de uitkomsten van de forensische AVG-stresstest en de drie concrete bouwstenen voor hervorming.

Lees het als de overkoepelende conclusie van het dossier, niet als een samenvatting.

Deel I — De diagnose: het ontwerp van uitsluiting

Het sociale-zekerheidsstelsel tussen België en Nederland is niet kapot. Het werkt precies zoals het is ontworpen. De nationale systemen zijn gebouwd op het idee dat een mens zijn hele leven binnen één land woont, werkt, belasting betaalt en naar de dokter gaat. Zodra iemand gebruikmaakt van het Europese recht op vrij verkeer en zijn leven over de grens heen opbouwt, voldoet hij aan de regels van beide landen samen, maar past hij in geen van beide landen nog in het standaardhokje. De computer van de overheid ziet dat leven over de grens niet als een gewone situatie die geregeld moet worden, maar als een foutmelding die met een afwijzing wordt afgesloten.

Die uitsluiting ontstaat door een harde botsing tussen twee totaal verschillende klokken: de klok van een echt mensenlichaam en de klok van het papieren loket. Een zware ontsteking, het verliezen van twee tenen of een bloeding in het oog wacht niet op een stempel; schade aan een lichaam gebeurt in uren en dagen. De administratie rekent daarentegen in bezwaartermijnen van dertig dagen, terugkijkperiodes van een jaar, wachttijden van een halfjaar tot twee jaar en eindeloos uitstel. Tussen het ziekenhuisbed en het uitkeringsloket gaapt een leegte waarin de overheid de tijd stilzet, terwijl de lichamelijke schade en de vaste rekeningen thuis elke dag gewoon doorlopen.



> Wie zijn hele leven in hetzelfde land blijft wonen en werken, merkt nooit dat deze deuren op slot zitten. Voor een burger die nooit een grens oversteekt om te werken, loopt alles bijna vanzelf. Dat bewijst niet dat Europa op sociaal vlak goed werkt; het laat alleen zien dat de nationale computers puur zijn gebouwd voor mensen die binnen één land blijven. Omdat we zonder paspoortcontrole over de grens rijden en overal met dezelfde euro betalen, denken we dat Europa één geheel is. Pas wanneer je als grensarbeider ernstig ziek wordt, ontdek

je dat achter het open asfalt twee potdichte administratieve muren staan.

Deel II — De anatomie van de vastloper: vijf vallen en vier muren

Wanneer een grensarbeider door ernstige ziekte uitvalt, loopt zijn dossier niet vast door één toevallige fout van één ambtenaar. Het loopt vast door een kettingreactie van vijf vastgeroeste vallen die elkaar in stand houden:

1. **Eén foute registratie aan de bron vergiftigt de hele keten:** De eerste instantie die een verkeerde code in het centrale systeem zet — zoals het ziekenfonds dat de ziekteregistratie in de Belgische Kruispuntbank stopzet, of het Nederlandse register waarin de verplichte grensarbeiderspolis ontbreekt — blokkeert automatisch alle andere diensten. Belastingdiensten, kinderbijslagfondsen en gemeenten nemen dat centrale scherm blindelings over, en niemand voelt zich geroepen om de oorspronkelijke fout te herstellen.
2. **Het vragen om onmogelijke bewijzen (Catch-22):** Een instantie eist een specifiek nationaal formulier of onderzoek dat aan de andere kant van de grens helemaal niet wordt gebruikt — zoals een specifiek Nederlands gezichtsveldonderzoek dat het Belgische academische ziekenhuis niet uitvoert, of een ontslagformulier uit de privésector voor een vastbenoemde leerkracht. De burger moet een sleutel inleveren die nergens bestaat.
3. **Steeds een nieuwe drempel zodra je aan de vorige voldoet:** Zodra het de burger met hulp van artsen lukt om het gevraagde bewijsstuk tóch op tafel te leggen, verzint het loket een nieuwe reden om te weigeren. Eerst ontbrak er zogenaamd een doktersverslag; zodra dat verslag er ligt, is plotseling de woonplaats, een verstreken termijn of het wachten op het buurland het nieuwe excuus.
4. **De slager die zijn eigen vlees keurt:** De dienst die een fout moet onderzoeken of oplossen, is dezelfde dienst die de fout heeft gemaakt. Om een medisch geschil in België voor te leggen aan de hogere medische raad van het RIZIV, zegt de regel dat het ziekenfonds die aanvraag zelf moet indienen — precies het ziekenfonds dat weigert het dossier door te sturen.
5. **Rekenen met inkomen dat er niet meer is:** Toeslagen- en bijstandssystemen kijken bij plotselinge ziekte niet naar wat een gezin vandaag echt op de bankrekening ontvangt (nul euro uitkering), maar naar het oude loon van twee jaar geleden of naar een verzonnen bedrag dat iemand "in theorie" nog zou kunnen verdienen. De overheid stopt eerst zelf het inkomen, en weigert daarna elke hulp omdat het gezin op papier nog rijk genoeg zou zijn.

Waarom grijpt niemand in wanneer deze vijf vallen een gezin financieel wurgen? Omdat het overheidsapparaat is opgebouwd uit vier lagen die allemaal naar elkaar wijzen:

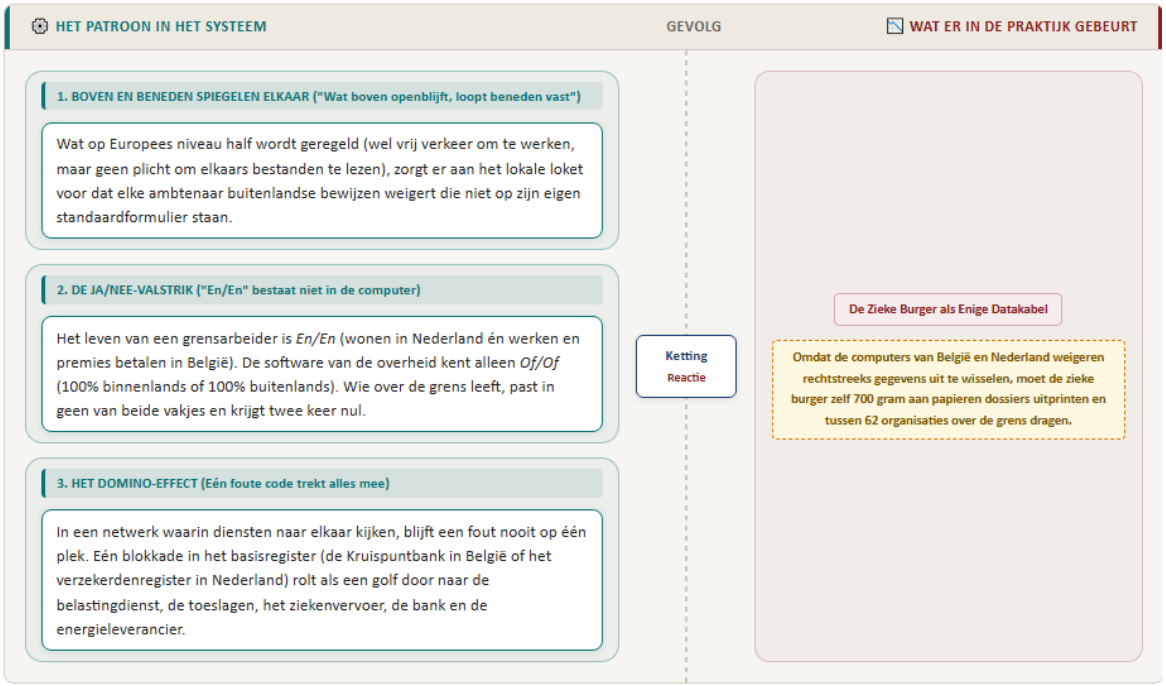
- **De uitvoerende loketten (ziekenfondsen, UWV, CAK, belastingdiensten)** vullen alleen hun eigen schermpjes in. Past jouw situatie niet in het keuzemenu van hun software, dan krijg je een afwijzing.

- **De toezichthouders (RIZIV, CDZ, Zorginstituut Nederland, UNIA, Arbeidsauditoraat)** houden hun bevoegdheid zo klein mogelijk. Elke toezichthouder noemt een fundamentele fout in het systeem een "individueel geschil" en stuurt de burger terug naar het loket of naar de rechter. Wegkijken is voor een toezichthouder altijd veiliger dan ingrijpen.
- **De politiek en de ombudsmannen (parlementscommissies, politieke partijen, ombudsdiensten, SOLVIT)** werken op de lange termijn of mogen geen bindende bevelen geven. Ombudsmannen stoppen zodra er een bezwaarschrift loopt, SOLVIT sluit het dossier zodra een nationale dienst "nee" blijft zeggen, en parlementaire commissies leggen een acute noodkreet op de stapel als "achtergrondinformatie" voor een volgend jaar.
- **De hoogste symbolische en internationale instellingen (de Koningshuizen en de Verenigde Naties)** vormen het eindstation: de Koning kan een brief alleen doorsturen naar dezelfde minister die al eerder niets deed, en internationale mensenrechtenverdragen dwingen een lokaal loket niet om morgen een rekening te betalen.

Helemaal onderaan blijft dan alleen de stap naar de rechtbank over — een weg die jaren duurt, duizenden euro's kost en onbetaalbaar is geworden voor iemand wiens inkomen net door datzelfde systeem op nul is gezet.

De drie patronen achter de blokkade

Als je van een afstand naar dit doolhof kijkt, zie je drie vaste patronen die verklaren waarom het systeem zo hardnekkig vastloopt:



Deel III — De Europese paradox: open wegen, gesloten databanken

De oorzaak van dit niemandsland ligt in de manier waarop Europa is opgebouwd. Tussen het eerste Benelux-akkoord in 1944 en het Verdrag van Schengen in 1985 hebben de landen veertig jaar gewerkt aan het weghalen van de fysieke slagbomen. De grensposten zijn verdwenen; werknemers, vrachtwagens en geld steken elke dag moeiteloos de grens over. Maar terwijl de wegen volledig werden opengezet, hield elk land zijn eigen sociale verzekeringen, ziekenhuizen en belastingcomputers achter slot en grendel. De snelweg is Europees, maar het loket denkt nog steeds in de negentiende eeuw.

Hoeveel mensen hierdoor geraakt worden, blijkt uit de cijfers:

- In de Europese Unie werken ongeveer **1,5 miljoen grensarbeiders**, waarvan ruim **40.000 mensen** elke dag de grens tussen België en Nederland oversteken.
- Problemen met sociale zekerheid en zorg over de grens vormen jaar na jaar de allergrootste groep klachten bij het Europese bemiddelingsnetwerk SOLVIT (structureel **meer dan 40 procent van alle zaken**).
- In dit ene onderzochte gezinsdossier raakten in achttien maanden tijd maar liefst **62 verschillende organisaties** betrokken en waren **ruim 750+ geregistreerde interacties (100% met primair brondocument)** nodig om de meest elementaire basisrechten aan te tonen.

De Europese regels (Verordening 883/2004 en het *Vester*-arrest van het Europees Hof van Justitie) zijn op papier duidelijk genoeg: gewerkte jaren in verschillende EU-landen moeten altijd bij elkaar worden opgeteld en twee landen mogen een zieke grensarbeider nooit samen met lege handen achterlaten. Maar er staat geen straf op als een loket die regels negeert, en er is geen automatische noodrem. Wanneer een uitvoeringsdienst weigert het Europese digitale netwerk (EESSI) te gebruiken of buitenlandse werkjaren niet inleest, is er geen enkele knop die automatisch een voorlopig vervangingsinkomen uitbetaalt.

> Ook de langverwachte aanpassing van die Europese regels, waarover de Europese politiek in de zomer van 2026 na ruim tien jaar vergaderen eindelijk een akkoord sloot, helpt niemand die vandaag in de knel zit. Omdat alle nationale computers nog moeten worden aangepast, gaat dat nieuwe pakket pas rond **2030 of 2031** echt werken: veertien jaar wachten op een software-update. Bovendien regelt de aangekondigde *Europese Sociale Zekerheidspas* (ESSPASS) alleen een digitaal pasje op de telefoon van de burger aan de voordeur, maar dwingt het de nationale databanken aan de achterkant nog steeds niet om automatisch met elkaar te synchroniseren. Terwijl Brussel berekent dat deze digitalisering de lidstaten tegen 2040 zes miljard euro gaat besparen, betaalt het gezin van de zieke grensarbeider in de

tussentijd de rekening — met een leeggetrokken bankrekening, ingetrokken kredieten en incassobrieven voor stroom en water.

Deel IV — Het Europese patroon: vier grensregio's, dezelfde weeffout

Dat deze blokkade geen toevallige pech is tussen België en Nederland alleen, blijkt zodra je kijkt naar vier andere grote grensstreken in Europa:

- **Luxemburg (grens met België, Frankrijk en Duitsland):** In de regio met de meeste grensarbeiders van Europa spreken de belastingregels en de sociale-zekerheidsregels elkaar tegen zodra iemand een paar dagen van thuis uit werkt. Wie net over een drempel van het aantal thuiswerkdagen gaat, belandt in een grijs gebied waarin twee landen tegelijk belasting opeisen of waarin de sociale verzekering plotseling naar het andere land verschuift.
- **De Sont-regio (Denemarken en Zweden):** Duizenden mensen die in Zweden wonen en via de brug in Denemarken werken, betalen hun sociale premies in Denemarken maar vallen bij werkloosheid of uitval terug op een Zweeds loket. Omdat de Deense werkgeverspapieren niet passen in het computersysteem van de Zweedse uitkeringskassen, zitten getroffen gezinnen maandenlang zonder inkomen terwijl het regionale grensloket geen macht heeft om uitbetaling af te dwingen.
- **De Frans-Zwitserse grens (Genève en Bazel):** Voor honderdduizenden Franse grensarbeiders botsen de regels van beide landen zodra werk en woonplaats elkaar kruisen. In plaats van dat de twee overheden hun computers op elkaar aansluiten, leggen ze de hele bewijslast en dagelijkse registratie bij de werkgevers en werknemers neer.
- **De route tussen Oostenrijk en Oost-Europa:** Waar een eerlijke grensarbeider klemraakt doordat de computers niet met elkaar spreken, maken schimmige detacheringsbureaus juist misbruik van precies diezelfde gesloten systemen. Omdat een ontvangend land een buitenlands verzekeringsbewijs (A1-formulier) niet zelf mag ongeldig verklaren zonder een maandenlange papieren overlegprocedure met het andere land, glippen malafide constructies overal tussendoor terwijl de zieke werknemer onbeschermd achterblijft.

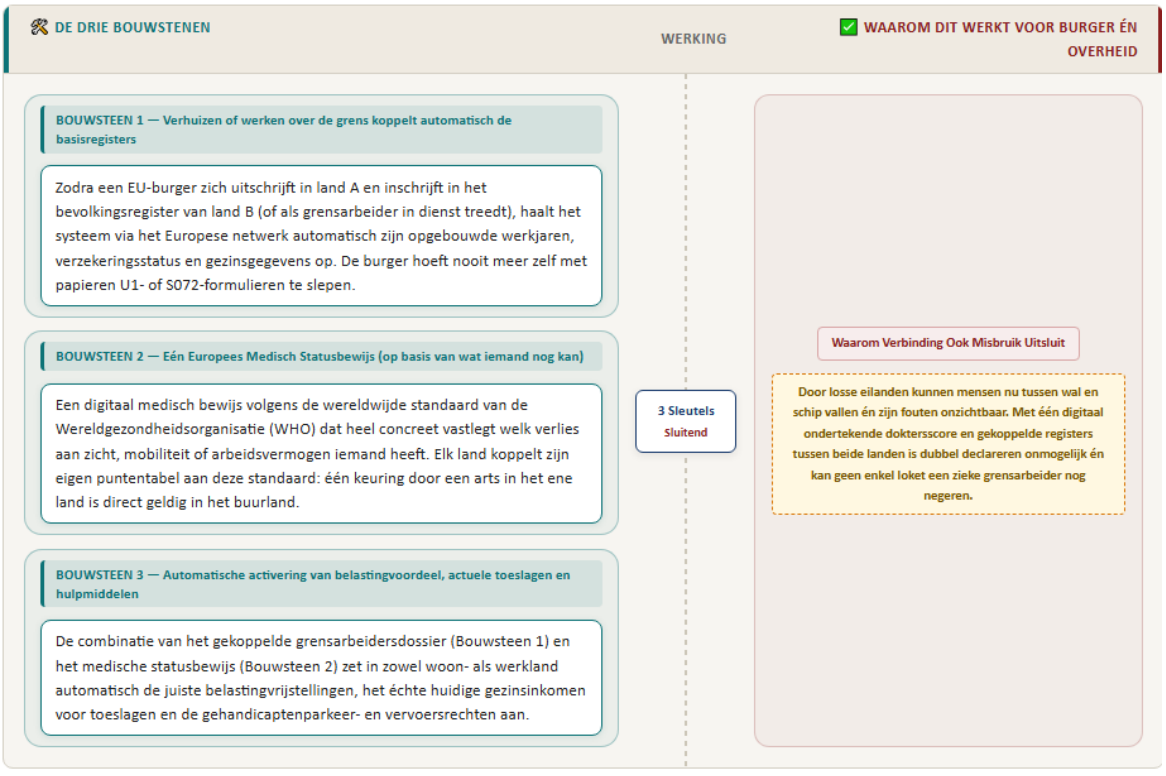
> Overal in Europa is de les dezelfde: zolang nationale databanken als afgesloten eilanden naast elkaar blijven bestaan, straft de grens de eerlijke werknemer en verlamt ze het toezicht.

Deel V — De uitweg: drie concrete bouwstenen voor hervorming

Wanneer een grensarbeider ernstig ziek of blijvend gehandicapt raakt, zijn er in feite twee manieren waarop de overheid kan zorgen dat een gezin overleeft: via een **maandelijkse uitkering** of via **belastingvrijstellingen en gerichte toeslagen** (zodat het overblijvende gezinsinkomen niet door belastingen en zorgkosten wordt opgegeten). Hoewel die tweede, fiscale weg de overheid veel minder geld kost en mensen hun zelfstandigheid laat behouden, werken veel lidstaten die route tegen. De reden is simpel: voor uitkerings- en re-integratieprojecten kunnen landen subsidie aanvragen bij Europese fondsen, terwijl een belastingvrijstelling rechtstreeks uit de eigen nationale schatkist moet worden betaald.

Toch bewees dit dossier in de praktijk hoe krachtig die fiscale route is: terwijl alle geautomatiseerde loketten (de blokkade van 8 tegenover 9 punten bij de Belgische gehandicaptendienst en het ontbreken van de verdragspolis in het Nederlandse register) potdicht bleven zitten, lukte het via een rechtstreeks medisch attest van de eigen huisarts bij de Belgische belastingaangifte voor niet-inwoners wél om een belastingvoordeel van **€ 2.669,97** vrij te maken. Maar een burger hoort geen verborgen achterdeurtjes nodig te hebben om zijn recht te krijgen. Een rechtszaak bij de rechtbank helpt na jaren procederen hooguit één persoon; het aanpassen van de koppeling tussen de systemen lost het probleem in één klap op voor alle 1,5 miljoen Europese grensarbeiders.

Daarvoor zijn drie eenvoudige, werkbare bouwstenen nodig die samen het lek dichten:



De Viertraps-Architectuur: Van Lokale Frictie tot de Digitale EU-Burgerkaart voor Nomaden

De drie infrastructurele bouwstenen krijgen hun praktische en wetgevende uitwerking langs vier samenhangende schaalniveaus, die de noodzakelijke overgang markeren van individuele fricties naar een structurele Europese architectuur:

1. Het Micro-niveau: De Lokale Frictie & Het Haperende Vangnet

De casus toont empirisch aan hoe reeds bestaande wettelijke vangnetten — zoals de lokale bijzondere bijstand van de Gemeente Hulst en de voorlopige betaling via artikel 7 van Verordening (EG) nr. 987/2009 — in de uitvoeringspraktijk volledig blokkeren. Instanties wijzen structureel naar elkaars nationale voorwaarden en het EESSI-netwerk wisselt achttien maanden lang geen enkel digitaal bericht uit, waardoor de formele activeringstrigger ontbreekt. De wetgevende oplossing geeft de burger het recht om na dertig dagen institutionele inertie zélf de lokale uitkering in het woonland te activeren, met verplichte ambtshalve verrekening achteraf door de betrokken lidstaten.

2. Het Laboratorium-niveau: De Benelux als Proeftuin

Voordat de gehele Europese Unie van 27 lidstaten technisch wordt geharmoniseerd, fungeert het Benelux-kader (op grond van artikel 350 VWEU) als de aangewezen experimentele macro-regio. Indien de grensoverschrijdende datastromen, registerkoppelingen en wachttijden tussen de direct aangrenzende en hoogontwikkelde kernstelsels van België en Nederland niet feilloos kunnen synchroniseren, is een EU-brede uitrol onmogelijk. De Benelux fungeert hiermee als het levende laboratorium voor de Unie.

3. De Macro-mechanica: Harmonisatie van Parameters, niet van Fundamenten

De fundamenten en de nationale soevereiniteit van de socialezekerheidsstelsels blijven te allen tijde intact. De wetgever harmoniseert uitsluitend de *parameters* (uniforme wachttijden, overbruggingsdrempels zoals 9 punten zelfredzaamheid of 365 dagen primaire ziekte) en de digitale koppelvlakken. Een medische vaststelling in het ene stelsel grijpt hierdoor als een compatibel tandwiel in het stelsel van de andere lidstaat, zonder dat een lidstaat zijn eigen wettelijke identiteit verliest.

4. De Europese Identiteit: De Digitale EU-Burgerkaart voor Nomaden

Er ontstaat een formele gegevenssplitsing tussen de Binnenlandse Burger (die de nationale wetgeving en documenten van zijn lidstaat volgt) en de 'Europese Nomade' (de grensarbeider die grensoverschrijdend participeert). Voor de grensarbeider genereren de nationale overheden geautomatiseerd een

gestandaardiseerd EU-duplicaat van de opgebouwde rechten, verzekeringsstatussen en medische attesten. De data-integriteit blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaat; de burger draagt uitsluitend de geüniformeerde datadrager met zich mee om N-1 drempelblokkades bij de grens definitief te voorkomen.

Deel A: Vijf Instanties, Eén Identiek Systeempatroon (De N-1 Drempel & De Soevereiniteitsparadox)

De **ruim 750+ geregistreerde en forensisch geverifieerde interacties bij meer dan 60 overheids-, zorg- en financiële instanties (100% gestaafd met rechtstreekse primaire brondocumenten)** tonen aan dat vijf afzonderlijke instanties exact hetzelfde afweermechanisme vertonen. Zodra zij de grensarbeider over de drempel laten, zouden zij hun eigen nationale toegangsvoorwaarde ondergeschikt moeten maken aan het EU-recht. Een mobiele EU-burger mag dan een nationale eis overslaan waaraan een binnenlandse burger wel gebonden is. Om de eigen nationale regelgeving te beschermen, geven alle vijf een *steriele erkenning* die exact één stap vóór de uitbetaling stopt.

1. **CM / RIZIV (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering):** erkent op 10-11-2026, na 19 maanden, exact 365 dagen primaire arbeidsongeschiktheid. Het medische attest, geldig tot en met 2099, wordt op dag 365 doorgeknipt om de overgang naar invaliditeit op dag 366 te blokkeren. Op 09-11-2026 behandelt dezelfde CM wel een aanvraag voor blijvende orthopedische schoenen na amputatie. Erkenning van dag 366 zou betekenen dat het EU-recht de nationale wachttijd doorbreekt.
2. **FOD Sociale Zekerheid & AGODI (Handicap & Fiscaliteit):** de FOD SZ stopt op exact 8 punten zelfredzaamheidsverlies. Dat levert een parkeerkaart op, maar € 0,00 uitkering, omdat 9 punten de fiscale drempel en de inkomensvervangende tegemoetkoming zou raken die door de Belgische postcode-clausule wordt geblokkeerd. Tegelijkertijd erkent AGODI op basis van hetzelfde medische dossier een blijvende invaliditeit van meer dan 66% onder artt. 131-135 WIB 92. Dat levert € 52,00 netto per maand (€ 1,73 per dag) aan belastingvermindering op, tegenover circa € 200,00 per maand aan directe medische en WMO-kosten.
3. **UWV (Arbeidsongeschiktheid woonland):** beschikt over alle officiële Europese U1-formulieren (meer dan 20 jaar gedocumenteerde Europese premieopbouw en werkervaring, waaronder de Belgische dienstverbanden), maar weigert deze Belgische werkervaring te erkennen en blijft vragen om Belgische C4-formulieren (het Belgische ontslagbewijs) die in Nederland geen enkele juridische waarde hebben. Een erkenning van het arbeidsverleden en de handicap voor de WIA zou betekenen dat het EU-vrij verkeer voorrang krijgt boven de Nederlandse nationale eis dat de eerste ziektedag in Nederland moet vallen.
4. **CZ (Verdragspolis & zittend ziekenvervoer):** verstrekt wel een verdragspolis, maar blokkeert grensoverschrijdend ziekenvervoer en

hulpmiddelen met binnenlandse periferie- en bewijslasteisen. Een patiënt met een buitenlands medisch dossier kan daar niet standaard aan voldoen, tenzij CZ de eigen nationale polisvoorwaarden opzijzet.

5. **Belastingdienst / Dienst Toeslagen (Zorgtoeslag-paradox):** weigert zorgtoeslag omdat een verdragspolis administratief niet als Nederlandse zorgverzekering telt. Het gezin betaalt in België via de verplichte RSZ-inhouding op het loon en de jaarlijkse zorgkas- of mutualiteitsbijdrage maandelijks vrijwel hetzelfde bedrag aan publieke zorgpremie als een binnenlandse verzekerde in Nederland.

Deel B: De Wetgevende Oplossing vóór de 2030-Deadline (De EESSI-gekoppelde EU-Kaart met behoud van nationale identiteit)

Dit probleem is met een minimale wetswijziging vóór 2030 volledig op te lossen, zonder dat lidstaten hun nationale wetten, soevereiniteit of identiteit verliezen.

- **Behoud voor de Binnenlandse Burger:** Voor de burger die in één lidstaat woont en werkt blijven de nationale wetten, formulieren en parameters voor 100% ongewijzigd bestaan.
- **Van Passieve Wallet naar Actieve EESSI-Synchronisatie (Stop met het werk bij de burger te leggen):** De huidige Europese plannen voor 2030 voorzien slechts in een *passieve wallet*, waarbij de burger nog altijd zelf de stappen moet ondernemen om documenten op de kaart te krijgen — terwijl de nationale wetten helemaal niet toestaan dat een burger zelf grensoverschrijdende rechten valideert. In de voorgestelde wijziging wordt het reeds aanwezige (maar nu ongebruikte) EESSI-netwerk wettelijk verplicht ingezet om van elk nationaal dossier automatisch van overheidswege een gestandaardiseerd EU-duplicaat met de kaart te synchroniseren, zonder dat de burger dit werk hoeft te doen.
- **Nationaal Bidirectioneel Vertaalsysteem (Nationaal <-> EU-Formaat) & Verplichte Equivalentie:** Elke lidstaat bouwt aan de eigen grens van het systeem een vast digitaal vertaalsysteem dat nationale parameters (wachttijden, invaliditeitspunten, gewerkte dagen en zorgpremies) automatisch vertaalt van het nationale formaat naar het EU-formaat en van het EU-formaat terug naar het eigen nationale formaat. De lidstaten leggen wettelijk vast dat zij elkaars vertaalde equivalenten één-op-één als rechtsgeldig aanvaarden (ondersteund door de 30-dagen-voorfinancieringsplicht van art. 7 Vo. 987/2009 en de Benelux-proeftuin ex art. 350 VWEU), terwijl voor de Binnenlandse Burger de nationale wetten voor 100% ongewijzigd blijven.

Deel C: Het Pre-emptive Legal Seal (Vier Verweren Vooraf Weerlegd — HvJ-EU & EHRM Straatsburg)

Om te voorkomen dat instanties vervallen in reflexmatige procedurele afwijzingen, leggen wij hierbij op voorhand de juridische toetssteen vast conform het Unierecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (*Pre-emptive Legal Seal*):

1. **Verweer 1 ("U moet eerst de nationale bezwaar- en beroepsprocedures uitputten"): Verworpen.**
   Conform vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (o.a. arrest C-494/01) is de verplichting tot het doorlopen van nationale rechtsgangen niet van toepassing wanneer het falen structureel en institutioneel van aard is. Een individuele burger kan niet gehouden worden tientallen parallelle nationale procedures over de grens te voeren om een ontbrekend Europees koppelvlak te corrigeren. Daarnaast geldt de dwingende mensenrechtelijke pendant van het **Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM Straatsburg)**: krachtens **artikel 13 EVRM** (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) en **artikel 35 lid 1 EVRM** (vaste *Akdivar*-jurisprudentie) vervalt de plicht tot uitputting van nationale rechtsmiddelen wanneer sprake is van een bewezen structurele administratieve praktijk en wanneer een nationale rechter in lidstaat A geen enkele rechtsmacht heeft om een bestuursorgaan in lidstaat B tot EESSI-uitwisseling of erkenning te dwingen. Tevens gelden de AVG-bekentenissen en het 365-dagenbesluit van november 2026 als nieuwe relevante feiten ex **artikel 35 lid 2 sub b EVRM** en levert de algehele ontzegging van opgebouwde sociale rechten een rechtstreekse inbreuk op op **artikel 1 Eerste Protocol EVRM** (*Gaygusuz*-doctrine: opgebouwde socialezekerheidsrechten zijn beschermde eigendomsrechten).

2. **Verweer 2 ("Het betreft een individuele beoordelingsfout of incident"): Verworpen.**
   Een statistische reeks van ruim 750+ gedocumenteerde stappen (100% gestaafd met primaire brondocumenten) sluit elke toevallige of individuele incidentele fout mathematisch uit. Het betreft een deterministisch stelselfalen.

3. **Verweer 3 ("Sociale zekerheid is een strikt nationale bevoegdheid"): Verworpen.**
   Krachtens artikel 48 VWEU en het vaste Petroni-beginsel van het Hof van Justitie mag de uitoefening van het vrij verkeer van werknemers een burger nooit beroven van sociale zekerheidsrechten die hij reeds op grond van nationale wetgeving heeft opgebouwd. Wanneer coördinatieregels leiden tot een algeheel verlies van 20 jaar opgebouwde rechten, verliezen nationale beperkingen hun Unierechtelijke geldigheid.

4. **Verweer 4 ("Het dossier is complex door de grensoverschrijdende context"): Verworpen.**
   Grensoverschrijdende complexiteit is de kernopdracht van de Europese coördinatieverordeningen 883/2004 en 987/2009. Complexiteit kan nimmer dienen als

rechtvaardiging voor een 18 maanden durend administratief vacuüm en acuut bestaansverlies.

Deel VI — De AVG-proef op de som en de belofte van 2030

De wet die niet voor iedereen hetzelfde geldt: hoe zestien instanties reageren wanneer de burger vraagt om de logboeken te openen.

1. Van afwachten naar zelf controleren (september 2026)

Op 1 en 2 september 2026 kantelde dit dossier. Na achttien maanden waarin Belgische en Nederlandse diensten elkaar onafgebroken de schuld gaven en beweerden dat ze "moesten wachten op cijfers of formulieren uit het buurland", besloten de aanvrager en zijn partner om zelf onder de motorkap van de overheid te kijken. Bij zestien betrokken instanties in België en Nederland dienden zij tegelijkertijd een formeel inzageverzoek in op grond van artikel 15 van de Europese privacywet (AVG).

Het doel was niet om nog eens een kopie te krijgen van de brieven die al thuis in de kast lagen. De vraag ging heel specifiek over de digitale achterkamer van de overheid: de computerlogboeken en verzendbewijzen van het Europese uitwisselingsnetwerk EESSI. Welke elektronische berichten waren er tussen de eerste ziektedag op 11 april 2025 en september 2026 nu écht over de grens verstuurd en ontvangen? Welke gegevens liepen er automatisch tussen de belastingdiensten en tussen de bevolkingsregisters van België en Nederland? En vooral: spraken de loketten de waarheid toen zij zeiden dat de vertraging aan de andere kant van de grens lag?

Die proef op de som legt een pijnlijke waarheid bloot over de Europese plannen voor 2030. Terwijl Brussel belooft dat nieuwe digitale passen over een paar jaar alle grensproblemen zullen oplossen, blijkt uit deze zestien inzageverzoeken dat de digitale lijnen tussen België en Nederland er allang liggen. Het probleem is niet dat de techniek ontbreekt; het probleem is dat nationale diensten verzuimen op de verzendknop te drukken — en vervolgens alles in het werk stellen om hun logboeken dicht te houden zodra de burger om het bewijs van dat stilzitten vraagt.

2. Groep 1 — Waar men niets te verbergen heeft, werkt de wet binnen drie dagen (Vitaz en Gemeente Waasmunster)

Dat privacyregels of technische systemen geen enkel obstakel hoeven te zijn, bewezen twee instanties die financieel niets te verliezen hadden bij de waarheid: het regionale ziekenhuis Vitaz in Sint-Niklaas en de voormalige woongemeente Waasmunster.

Toen de aanvrager op 7 maart 2026 bij ziekenhuis Vitaz om zijn volledige medische dossier vroeg voor zijn overstap naar het UZ Gent, kreeg hij zonder één drempel binnen drie dagen (op 10 maart 2026) een beveiligde downloadlink met al zijn operatieverslagen, foto's, oogmetingen en bloedwaarden. En toen hij op 1 september 2026 bij zijn oude Belgische gemeente Waasmunster vroeg naar de registratie van zijn verhuizing naar Nederland in 2014, stuurde de gemeente op 1 oktober een helder en eerlijk besluit: de oude technische serverbestanden waren na twaalf jaar volgens de

archiefwet gewist, maar de uitschrijving naar Nederland stond nog altijd keurig en ongewijzigd in het Rijksregister. Waar een organisatie gewoon feiten registreert en geen eigen fouten hoeft toe te dekken, werkt de wet snel, digitaal en zonder uitvluchten.

3. Groep 2 — De papieren slotgracht en de verdwijntruc (UWV, SVB, FOD Binnenlandse Zaken, Parentia en Gemeente Hulst)

Zodra precies hetzelfde verzoek op 1 en 2 september 2026 binnenkwam bij de uitkerings-, toeslagen- en gemeenteloketten, gebeurde er iets heel anders. Vijf organisaties wierpen direct kunstmatige obstakels op om tijd te rekken en de burger te ontmoedigen:

- **UWV (Nederland) — Een postzegel van € 1,40 voor digitale computerlogs:** Hoewel de aanvrager zijn verzoek indiende via MijnUWV — veilig ingelogd met zijn eigen DigiD — weigerde het UWV het digitale bericht te behandelen. Om digitale logboeken op te vragen, moest de slechtziende en geamputeerde burger eerst een papieren brief met een postzegel van € 1,40 en een papieren kopie van zijn identiteitskaart naar een postbus in Almere sturen *1*.
- **Sociale Verzekeringsbank (SVB, Nederland) — Formulierdwang:** Toen de partner van de aanvrager op 1 september per e-mail haar wettelijke inzagerecht uitoefende, weigerde de SVB op 4 september de e-mail in behandeling te nemen. De wettelijke klok mocht volgens de SVB pas gaan lopen wanneer zij hun eigen voorgeprogrammeerde webformulier met vaste keuzehokjes invulde.
- **FOD Binnenlandse Zaken (België) — Een geblokkeerde mailbox:** Toen de aanvrager op 2 oktober een herinnering wilde sturen aan de privacytoezichthouder van het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken omdat de wettelijke maand voorbij was, ketsten de e-mails naar de officiële adressen terug met een harde blokkade van de overheidsserver. Het bericht kon pas via een omweg in een algemeen webformulier naar binnen worden geduwd.
- **Kinderbijslagfonds Parentia / Partena (België) — De poging om het verzoek 'nietig' te laten verklaren:** Op 14 september 2026 stuurde een medewerker van het lokale kantoor van Parentia in Hasselt een e-mail aan de partner met de vraag of zij wilde bevestigen dat haar inzageverzoek van 1 september *"als nietig mag worden beschouwd"* omdat de gewone aanvraag nog liep. Pas nadat de aanvrager op 15 september fel protesteerde tegen het wegpoetsen van een wettelijk recht, greep de hoofddienst in Brussel in en leverde op 1 oktober 2026 alsnog het digitale archief met de Europese berichten tussen Parentia en de Nederlandse SVB *2*.
- **Gemeente Hulst (Nederland) — De 40-minuten-identificatieprocedure op dag 29:** Hoewel de gemeente Hulst de aanvrager al ruim een jaar kende uit zijn Wmo- en bijstandsdossier en zijn paspoort al lang in bezit had, stuurde de gemeente op 1 oktober 2026 — precies op dag 29 van de maximale 30 dagen — een aangetekende brief dat de klok werd stilgezet omdat zij zijn identiteit *"nog niet voldoende kon vaststellen"* *3*. De aanvrager moest naar het gemeentehuis komen, voor een camera gaan zitten of opnieuw met DigiD inloggen. Hij logde 40 minuten later in met DigiD. De volgende

ochtend om 08:25 uur stuurde de gemeente direct een kant-en-klaar besluit van 47 pagina's. Het hele pakket lag dus allang klaar; de plotselinge twijfel aan zijn identiteit diende alleen als pauzeknop.

4. Groep 3 — De papieren rookbom, de zwarte stift en de afscherming van de logboeken (CM en SVB)

Bij twee organisaties die midden in het vuur zaten — de Christelijke Mutualiteit in België en de Sociale Verzekeringsbank in Nederland — werd de manier van aanleveren zelf gebruikt om de waarheid onleesbaar te maken:

- **De Christelijke Mutualiteit (CM, België) — 294 pagina's zonder wachtwoord en een 'gevaarlijk' logboek:** Na een aangetekende ingebrekestelling stuurde de CM op 29 september 2026 een ongesorteerd PDF-bestand van 294 pagina's (eerst zonder wachtwoord, dat pas laat op de avond na aandringen werd nagezonden). Tussen die honderden pagina's zat per ongeluk het bewijs dat de CM de inschrijving van de aanvrager uit maart 2025 ruim drie maanden had laten liggen en pas op 22 juni 2025 het verplichte Europese verzekeringsbewijs (S072) naar Nederland had gestuurd. Toen de aanvrager op 30 september vroeg naar de ontbrekende verzendlogs en wilde zien of de keuringsarts van de CM op 20 mei 2026 zijn ziekenhuisverslagen überhaupt had geopend vóór zijn afwijzing, weigerde de adjunct-privacyfunctionaris dat met vier juridisch tegenstrijdige weigeringsgronden: niet-verstuurde berichten zouden geen persoonsgegevens zijn, van een computerregel met een rijksregisternummer zou alleen het nummer zelf mogen worden ingezien, het rechtzetten van de foute status in de Kruispuntbank was niet zijn taak, én het laten zien van het logboek van de keuringsarts werd geweigerd omdat dat *"de integriteit van het informatiesysteem zou kunnen aantasten"* [*4*].
- **De Sociale Verzekeringsbank (SVB, Nederland) — 142 pagina's papier met zwarte lakbalken:** Waar de SVB in april 2026 bij het toekennen van de aanvullende kinderbijslag als enige Nederlandse dienst meedacht met het gezin, schoot haar juridische afdeling bij het inzageverzoek volledig in de verdediging. Eind oktober 2026 liet de SVB per postbode een pakket van **142 uitgeprinte pagina's** bezorgen [*5*]. Op tientallen pagina's waren de namen en geboortedata van de eigen echtgenote en het eigen kind met dikke zwarte balken weggelakt vanwege "de privacy van derden". En op pagina 1 gaf de SVB zwart-op-wit toe dat zij de digitale verzendlogboeken en tijdstempels van het Europese netwerk *"niet tot haar beschikking heeft"*.

5. Groep 4 — Het afschuiven van de schuld en de onbedoelde kroongetuigen (RIZIV, RVA, FOD Sociale Zekerheid, Pensioendienst, CZ, Bevolkingsregisters en UWV)

Het sluitstuk van het onderzoek kwam van de zeven overige instanties. Doordat ieder van hen probeerde aan te tonen dat het niet aan hén lag, bewezen zij samen zwart-op-wit dat de Europese gegevensuitwisseling achttien maanden lang volledig had stilgestaan:

- **Toezichthouder RIZIV (België, 29 september 2026):** De privacyfunctionaris van het RIZIV controleerde het centrale Belgische knooppunt en bevestigde schriftelijk dat er in een halfjaar tijd **nul elektronische berichten** waren verstuurd tussen het ziekenfonds (CM) en Nederland (CZ of UWV) — alleen het kinderbijslagfonds had berichten uitgewisseld. Maar toen de aanvrager vroeg hoe het RIZIV als toezichthouder ging ingrijpen tegen het stilzitten van de CM, zweeg het RIZIV in alle talen.
- **Werkloosheidsdienst RVA (België, 29 september 2026):** De RVA bevestigde officieel dat er **nul digitale uitwisseling** met het Nederlandse UWV was geweest, maar wees met de vinger naar Nederland: volgens de RVA mag België pas gegevens sturen als het UWV daarom vraagt, en het UWV had nooit iets gevraagd.
- **FOD Sociale Zekerheid — Dienst Handicap (België, 30 september en 12 oktober 2026):** Deze federale dienst gaf op 30 september schriftelijk toe dat zij **helemaal niet is aangesloten op het Europese EESSI-netwerk** omdat er volgens haar "te weinig aanvragen uit andere Europese landen zijn". En op 12 oktober leverde zij de computerlogs waaruit bleek dat het portaal *MyHandicap* de aanvrager in 2025 driemaal binnen een tiende van een seconde automatisch buitenwierp met een foutcode omdat zijn woonadres in Nederland lag [*6*].
- **Federale Pensioendienst (België, 2 oktober 2026):** Reageerde precies 31 minuten na een digitaal ondertekende ingebrekestelling met de melding dat er in haar systeem geen enkel Europees uitwisselingsbestand te vinden was en dat de burger zelf maar bij het buitenland moest navragen of er ooit iets was verstuurd.
- **Zorgverzekeraar CZ (Nederland, 6 oktober 2026):** Weigerde inzage te geven in het digitale berichtenverkeer (S072) met de Belgische CM en verwees de burger door naar het CAK — terwijl CZ als uitvoerder van de grensarbeiderspolis juist zélf de partij is die deze berichten met België uitwisselt.
- **De Bevolkingsregisters (FOD Binnenlandse Zaken in België op 7 oktober en RvIG in Nederland op 15 oktober 2026):** Bewezen samen dat er tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse gemeentelijke basisregistratie (BRP) **nul automatische koppeling** bestaat wanneer een burger verhuist. Terwijl binnen Nederland 23 organisaties (van de Belastingdienst tot gerechtsdeurwaarders) automatisch elke verhuizing op het burgerservicenummer meekrijgen, stopt de digitale draad abrupt bij de grenspaal [*7*].
- **Het UWV als kroongetuige tegen zichzelf (Nederland, besluit van 21 oktober 2026):** Na eerst de datum van het verzoek te hebben verschoven en uitstel te hebben geëist tot november, stuurde het UWV op 21 oktober 2026 een brief namens de Raad van Bestuur waarin het twee vernietigende feiten toegaf: *"De gegevens die u wilt inzien zijn niet aanwezig"* én *"Er zijn geen persoonsgegevens gedeeld met externe partijen"* [*8*]. Daarmee gaf het UWV zelf toe dat het achttien maanden lang geen enkel gegeven bij België had opgevraagd — terwijl het de WIA-aanvraag in juli 2026 nog had afgewezen met het excuus dat het op België wachtte.

6. Overzichtstabel van de zestien aangeschreven instanties (Stand eind oktober 2026)

Op de overzichtstabel hieronder zie je alle zestien aangeschreven instanties in vier kolommen onder elkaar staan: de naam en het land, de datum van het verzoek en het besluit, het vastgestelde gedragspatroon, en in de rechterkolom met groene, oranje en rode statuslabels het harde bewijs uit het dossier.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Bewijs uit het dossier
1. Ziekenhuis Vitaz (BE)	Verzoek: 07-03-2026 Besluit: 10-03-2026	Snelle en volledige medische openheid	**Volledig geleverd** Digitaal medisch dossier binnen 3 dagen verstrekt.
2. Gemeente Waasmunster (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 01-10-2026	Eerlijke historische verantwoording	**Volledig geleverd** Verhuizing uit 2014 in het Rijksregister bevestigd.
3. FOD Binnenlandse Zaken (BE)	Verzoek: 02-09-2026 Besluit: 07-10-2026	Eerst geblokkeerde mailbox; daarna volledige openheid	**Volledig geleverd** Volledig logboek geleverd; bewijst dat er geen koppeling is met NL.
4. Parentia / Partena (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 01-10-2026	Poging tot nietigverklaring door lokaal kantoor; daarna levering door hoofdkantoor	**Na verzet geleverd (01-10)** Europese berichtenwisseling met de Nederlandse SVB bevestigd.
5. Christelijke Mutualiteit (CM) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29/30-09-2026	Papieren dump van 294 pagina's & weigering van artsen- en systeemlogs	**Geweigerd / Schending AVG** 3 maanden stilstand S072 bewezen; inzage in logboek keuringsarts geweigerd.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Bewijs uit het dossier
6. RIZIV Toezicht (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29-09-2026	Bewijst stilzitten van de CM, maar zwijgt over ingrijpen	**Deels geleverd** Bevestigt 0 elektronische berichten van CM naar NL in 6 maanden.
7. RVA (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29-09-2026	Wijst naar Nederland ("wij sturen pas als het UWV vraagt")	**Volledig geleverd** Bevestigt 0 elektronische berichten met het UWV.
8. FOD Sociale Zekerheid (Dienst Handicap) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 30-09 & 12-10-2026	Bekent niet op het Europese netwerk te zijn aangesloten	**Volledig geleverd** Serverlogs tonen automatische afwijzing op postcode binnen 0,1 seconde.
9. Federale Pensioendienst (SFPD) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 02-10-2026	Verwijst terug naar het webportaal en het buitenland	**Volledig geleverd** Bevestigt dat er geen Europese uitwisselingsgegevens in het dossier zitten.
10. FOD Financiën (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Reactie: 02-10-2026	Overschrijding van de wettelijke termijn en radiostilte	**Geweigerd / Schending AVG** Alleen een excuusmail wegens "miscommunicatie"; nog geen logs geleverd.
11. UWV (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 21/27-10-2026	Eist papieren brief met postzegel & bekent nul uitwisseling	**Afgewezen / Schending AVG** Bekent zwart-op-wit: *"geen gegevens gedeeld met externe partijen"*.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Bewijs uit het dossier
12. Sociale Verzekeringsbank (SVB) (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 24/27-10-2026	Formulierdwang, zwarte stift over eigen gezin & 142 pagina's papier	**Schending AVG** Bekent de digitale verzendlogboeken en tijdstempels niet te hebben.
13. Gemeente Hulst (NL)	Verzoek: 02-09-2026 Besluit: 02-10-2026	Verzonnen identiteitstwijfel op dag 29 & weigering ambtelijke logs	**Deels geweigerd** 47 pagina's geleverd na 40 minuten; interne bewerkingslogs geweigerd.
14. Zorgverzekeraar CZ (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 06-10-2026	Weigert inzage in het S072-verkeer en verwijst naar CAK	**Geweigerd / Schending AVG** Schuift eigen rol als verdragsverzekeraar af op het CAK.
15. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 15-10-2026	Bevestigt dat er geen koppeling bestaat bij verhuizing over de grens	**Volledig geleverd** Bewijst dat de Nederlandse BRP niet is gekoppeld aan het Belgische Rijksregister.
16. Belastingdienst & Toeslagen (NL)	Verzoek: 02-09-2026 Verdaagd: 22-10-2026	Eenzijdig uitstel tot eind november 2026	**Uitgesteld tot 30-11-2026** Inzage in internationale belastingstromen en verzekerdenregister nog open.

7. Het meten met twee maten en de ontknoping in november 2026

De uitkomsten van deze zestien inzageverzoeken laten zien hoe scheef de verhouding tussen burger en overheid is getrokken. Waarom mag een overheidsinstantie dwingende Europese wetten, wettelijke beslistermijnen van dertig dagen en uitspraken van het hoogste Europese gerechtshof straffeloos naast zich neerleggen met standaardmotiveringen als *"niet beschikbaar"* of *"slecht voor ons computersysteem"* — terwijl diezelfde overheid een zieke burger bij één gemist vinkje of één dag vertraging direct en voor honderd procent financieel straft?

De privacywet is geschreven als een schild om de burger te beschermen tegen de macht van de staat. Maar in de praktijk gebruiken juridische afdelingen van uitvoeringsorganen diezelfde wet als een pantser om hun eigen organisatie af te schermen tegen controle door de burger. Men verschuilt zich achter de privacywet om niet te hoeven laten zien waarom een gezin anderhalf jaar zonder inkomen en zorgvervoer in de kou heeft gestaan.

De ontknoping in november 2026: Nu veertien van de zestien organisaties hun kaarten op tafel hebben moeten leggen — met het besluit van het UWV van 21 oktober 2026 als het definitieve bewijs dat er achttien maanden lang geen enkel bestand tussen Nederland en België is uitgewisseld — blijven alleen de twee belastingdiensten nog over:

- In Nederland hebben de **Belastingdienst en Dienst Toeslagen** het verzoek om de internationale gegevensstromen en de blokkade in het verzekerdenregister vrij te geven, eenzijdig uitgesteld tot **30 november 2026** *9*.
- In België heeft de **FOD Financiën** na een korte excuusmail op 2 oktober 2026 nog altijd geen enkel logboek geleverd.

Eind november 2026, zodra ook die laatste termijn is verstreken, wordt het volledige bewijsdossier van alle zestien instanties neergelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in Brussel en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

8. De Logica van de Machine — Elf sprekende tegenstrijdigheden uit Document B

Wie door de honderden brieven en e-mails in Document B (De data-matrix) bladert, komt overal dezelfde soort kortsluitingen tegen. De elf voorbeelden hieronder laten zien hoe geautomatiseerde loketten logica en gezond verstand op hun kop zetten om hun eigen regels kloppend te houden.

Op het overzicht hieronder zijn deze elf sprekende tegenstrijdigheden visueel naast elkaar gezet als elf systeemkaarten, waarbij telkens de oorspronkelijke aanvraag, het antwoord van het computersysteem en de feitelijke realiteit met elkaar worden geconfronteerd.

01 De Papieren Cloud
Sociale Verzekeringsbank (SVB) • 24 oktober 2026

DE AANVRAAG

Een digitaal verzoek om de elektronische verzendlogboeken en tijdstempels van het Europese uitwisselingsnetwerk.

HET SYSTEEM

"Logbestanden, verzendstatus en datumstempels van de Europese berichten — deze informatie hebben wij niet tot onze beschikking."

DE FEITELIJKE REALITEIT

Om te bewijzen dat de digitale logboeken niet bestaan, print de SVB 142 pagina's aan digitale berichten uit op papier, zet er met de hand zwarte lakbalken op over de namen van de eigen gezinsleden, en laat het pakket per postbode aan de voordeur bezorgen.

Doc B: SVB (24-10-2026)

02 De Gevaarlijke Integriteit

Christelijke Mutualiteit (CM) • 30 september 2026

DE AANVRAAG

De burger vraagt inzage in de toegangslogs van 20 mei 2026 om te controleren of de adviserend arts zijn medisch dossier wel heeft geopend vóór het weigeren van zijn erkenning.

HET SYSTEEM

De privacyfunctionaris van de CM weigert inzage in de toegangslogs omdat dit "een potentiële invloed kan hebben op de integriteit van ons informatiesysteem".

DE FEITELIJKE REALITEIT

Een beveiligingslogboek dat wettelijk bestaat om te controleren of er eerlijk met medische gegevens wordt omgegaan, mag niet worden ingezien door de patiënt omdat het lezen van het logboek het computersysteem zou kunnen beschadigen.

Doc B: CM (30-09-2026)

03 De Schoen van € 2.450 voor een 'Gezonde' Voet

Christelijke Mutualiteit (CM) • Juni / Juli 2025

DE SITUATIE

Na de amputatie van twee tenen aan de rechtervoet vraagt de grensarbeider een ziekte-uitkering en een medisch invaliditeitsattest aan.

HET SYSTEEM

De CM weigert het invaliditeitsattest voor de belastingdienst af te leveren omdat er geen recht op een uitkering zou zijn, en stopt de ziekteregistratie in de Kruispuntbank.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Diezelfde adviserend arts van de CM keurt tegelijkertijd € 2.450,00 goed voor orthopedische maatschoenen wegens blijvende amputaties. De voet is geamputeerd voor de schoenmaker, maar gezond verklaard voor de belastingdienst. Op 10 november 2026 erkent de CM alsnog met terugwerkende kracht het volledige eerste ziektejaar (07-04-2025 t/m 06-04-2026), maar begrenst het tot 2099 lopende attest van de huisarts op 6 april 2026 op exact 365 dagen, waardoor de wettelijke overgang naar het invaliditeitsstatuut vanaf 7 april 2026 administratief niet wordt geactiveerd, en eist op 10 november 2026 een nieuw getuigschrift binnen zeven dagen na 6 april 2026 — in strijd met haar eigen toezegging dat bij invaliditeit na 6 april 2026 geen getuigschrift meer vereist is.

Doc B: CM (Juni/Juli 2025)

04 De 30-Kilometer-Paradox

Reizen door Zeeland • 18 mei 2026

DE AANVRAAG

Een gehandicapte grensarbeider met geamputeerde tenen en blindheid aan één oog boekt een Wmo-regiotaxi (gesubsidieerd gehandicapten- en doelgroepenvervoer onder de Wet maatschappelijke ondersteuning) vanuit Graauw naar Gent.

HET SYSTEEM

De rit naar de verplichte medische keuring van de Belgische overheid (FOD Sociale Zekerheid) in Gent wordt geweigerd vanwege de "30-kilometerzone".

DE FEITELIJKE REALITEIT

Precies dezelfde afstand vanuit Graauw naar het Universitair Ziekenhuis in datzelfde Gent wordt door dezelfde centrale probleemloos gereden voor € 19,65 per enkele reis. Een kilometer naar een ziekenhuisbed is op papier korter dan een kilometer naar een keuringsarts.

Doc B: Reizen door Zeeland (18-05-2026)

05 De Wachtende Zenders

RVA (BE) & UWV (NL) • September / Oktober 2026

DE SITUATIE

Achttien maanden lang wacht het Nederlandse UWV op Belgische gegevens, en wacht België op Nederland.

HET SYSTEEM

RVA: "Elektronische uitwisseling gebeurt steeds op initiatief van de ontvangende partij (UWV)." • UWV: "Er zijn geen persoonsgegevens gedeeld met externe partijen."

DE FEITELIJKE REALITEIT

Twee buurlanden staren achttien maanden naar een lege digitale snelweg, terwijl de zieke burger met 700 gram papier op het postkantoor de enige verbinding vormt.

Doc B: RVA & UWV (Sept/Okt 2026)

06 De Digitale Omkering (De Papieren Blinddoek)

Analoge overheid vs. de ge-AI-ficeerde burger

DE SITUATIE

Een visueel gehandicapte grensarbeider (lichtschuw, zicht < 0,02 aan het linkeroog) is afhankelijk van medisch-administratieve besluiten tussen twee lidstaten.

HET SYSTEEM

Hoewel het Europese digitale netwerk (EESSI) is ontworpen om gegevens onzichtbaar en machinaal uit te wisselen, verzuimen de nationale administraties dit te gebruiken. In plaats daarvan valt de overheid terug op de 19e-eeuwse standaard: de burger overspoelen met fysiek, zwart-wit geprint papier (waaronder oproepingsbrieven voor oogtesten of weigeringen van uitkeringen).

DE FEITELIJKE REALITEIT

Omdat de staat weigert haar eigen digitale netwerken te gebruiken, wordt de visueel gehandicapte burger (die letterlijk verblind wordt door wit papier) gedwongen om zelf geavanceerde digitale tools te

gebruiken. De burger moet elk vel papier inscannen, inverteren naar Dark Mode en artificiële intelligentie (OCR en Text-to-Speech) inzetten als visuele prothese. De staat produceert een archaïsche, ontoegankelijke papieren werkelijkheid; het is de burger die via AI de data moet digitaliseren om de overheid überhaupt te kunnen lezen.

Doc B: Integrale Data-Matrix (2025–2026)

07 De Analoge Bewijslast na de EESSI-Bekentenis

UWV • 21 & 28 oktober 2026

DE SITUATIE

Een grensarbeider legt de officiële Belgische PD U1-staatsdocumenten van de RVA over om zijn eenentwintig Belgische dienstjaren conform Verordening 883/2004 samen te tellen met zijn Nederlandse arbeidstijd.

HET SYSTEEM

Op 21 oktober 2026 bekent de Raad van Bestuur van het UWV in het formele AVG-besluit dat het achttien maanden lang nul gegevens met België heeft uitgewisseld via het verplichte Europese EESSI-netwerk. Zeven dagen later, op 28 oktober 2026, negeert de afdeling Polisadministratie van datzelfde UWV het Belgische U1-certificaat en eist per brief dat de burger zelf kopieën van eenentwintig jaar aan buitenlandse arbeidscontracten en loonstroken opstuurt.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Het uitvoeringsorgaan weigert eerst zijn eigen Europese digitale snelweg te gebruiken en weigert vervolgens het officiële Europese samenvattingsbewijs van de Belgische staat te erkennen, om de volledige administratieve bewijslast van een kwarteeuw arbeidsverleden bij een visueel gehandicapte burger neer te leggen.

Doc B: UWV (21 & 28-10-2026)

08 De Verboden Doktersverklaring & De Bevroren Incasso

Vattenfall & Energiedirect • 26 oktober – 9 november 2026

DE SITUATIE

Een medisch kwetsbaar huishouden (afhankelijk van gekoelde insuline-opslag) raakt door achttien maanden overheidsvacuüm in betalingsachterstand bij zijn energieleveranciers, terwijl netbeheerder Stedin de medische status al formeel heeft geregistreerd.

HET SYSTEEM

Zowel Vattenfall (na eerdere schriftelijke erkenning van 6 augustus 2026 dat deze eis onjuist is) als opvolger Energiedirect sturen eind oktober 2026 incassobrieven waarin zij voor bescherming tegen afsluiting een verklaring van een "onafhankelijke Nederlandse arts" eisen, terwijl de Nederlandse wet een grensarbeider met een Belgische behandelend arts verbiedt zich bij een Nederlandse huisarts in te schrijven.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Zodra de burger de hoofddirecties van beide energieconcerns op 9 november 2026 formeel aanschrijft — met de ministeries, de Tweede Kamer, toezichthouder ACM en het gemeentebestuur zichtbaar in afschrift — en hen confronteert met hun eigen voorwaarden die incasso opschorten tijdens een klachtbehandeling, keert het mechanisme zich om: de incassotrajecten bevriezen op grond van hun eigen contractvoorwaarden en de landelijke incassodirectie verzoekt binnen een uur per sms om telefonisch overleg.

Doc B: Vattenfall & Energiedirect (09-11-2026)

09 De Fiscale Erkenning versus de Federale Blokkade (De 52-Euro-Paradox)

AGODI / Fiscus (Vlaanderen) vs. CM / RIZIV / FOD SZ (Federaal) • Oktober 2026

DE SITUATIE

Op basis van een officieel medisch getuigschrift voor de toepassing van artikelen 131–135 WIB 92 (onomkeerbare ingangsdatum 11 april 2025) dat een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder en een zelfredzaamheidsverlies van meer dan 66% vaststelt, verzoekt het grensarbeidersgezin om erkenning van de zware handicap bij zowel de fiscale als de federale sociale zekerheidsinstanties.

HET SYSTEEM

De Vlaamse overheid (Agentschap voor Onderwijsdiensten, AGODI) verwerkt het medisch attest via de schoolsoftware (Informat) en kent op het salaris van de werkende partner vanaf januari 2026 de fiscale status 'Partner gehandicapt: ja' toe. In oktober 2026 keert AGODI met terugwerkende kracht over acht maanden een nabetaling uit van € 416,00. Dit levert een structurele verlaging van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op van € 614,28 naar € 562,28, oftewel exact € 52,00 per maand (€ 1,73 per dag).

DE FEITELIJKE REALITEIT

Op exact dezelfde medische feiten en universitaire ziekenhuisdossiers weigeren de federale ziekteverzekering (CM) en het RIZIV de invaliditeitsstatus (>66%) in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) te activeren, waardoor elk wettelijk vervangingsinkomen uitblijft (€ 0,00). Per gewerkte maand daalt de ingehouden bedrijfsvoorheffing van € 614,28 naar € 562,28: de volledige financiële tegemoetkoming voor een volwassen persoon ten laste met zware amputaties,

visusverlies en € 0,00 eigen vervangingsinkomen bedraagt daarmee exact € 52,00 per maand (€ 1,73 per dag), terwijl de niet-vergoede medische kosten en WMO-bijdragen circa € 200,00 per maand bedragen.

Doc B: AGODI & CM (30-10-2026 & 10-11-2026)

10 De Erkenningsparadox van de Tijdreizende Ziekteperiode (De CM-Retroactiviteitsval)

Christelijke Mutualiteit (CM) — November 2026

DE SITUATIE

De behandelend arts stelt een levenslange, onomkeerbare medische situatie vast en reikt een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uit met geldigheidsduur tot 31 december 2099. De aanvrager dient dit medisch getuigschrift in bij de adviserend arts van de ziekenverzekering ter activering en continuering van de wettelijke sociale bescherming.

HET SYSTEEM

In plaats van de doorlopende invaliditeit te honoreren, neemt de adviserend arts in november 2026 een besluit waarin de primaire ziekteperiode formeel wordt erkend, maar de startdatum administratief retroactief wordt verschoven om exact uit te komen op een afsluiting na 365 dagen (op 6 april 2026). Hierbij wordt tevens met terugwerkende kracht een formele laattijdigheid tegengeworpen: er wordt geëist dat men binnen zeven dagen na 6 april 2026 een nieuw getuigschrift had moeten indienen voor een periode die reeds zeven maanden verstreken is.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Het instituut gebruikt de medische erkenning als administratief breekijzer om de wettelijke overgang naar het invaliditeitsstatuut vanaf 7 april 2026 categorisch te blokkeren. Men erkent dat de betrokkene ziek was om de statistiek na exact 365 dagen te sluiten, negeert het medische getuigschrift tot 2099, en weigert de daaruit voortvloeiende sociale bescherming en het vervangingsinkomen te verlenen.

Doc B: CM (10-11-2026)

11 De Hulpmiddelen-Incongruentie (De Prothese-Invaliditeitsfrictie)

CM & Zorgnetwerk Grensstreek — November 2026

DE SITUATIE

Wegens ernstige voetamputaties en structurele loopstoornissen is de aanvrager levenslang afhankelijk van op maat vervaardigde orthopedische aanpassingen en orthopedische schoenen, waarvoor periodieke voorschriften van de behandelend specialist noodzakelijk zijn.

HET SYSTEEM

Terwijl de medische directie van de ziekenverzekering op papier stelt dat de primaire arbeidsongeschiktheid op 6 april 2026 is geëindigd en dat er na 365 dagen geen invaliditeitsstatus bestaat (aanname van herstel), neemt diezelfde adviserende medische dienst exact in dezelfde week in november 2026 de formele aanvraag voor een nieuw paar orthopedische aanpassingsschoenen in behandeling ter goedkeuring voor langdurig gebruik.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Een instantie kan medisch gezien geen permanente, levenslange prothesen en orthopedische hulpmiddelen goedkeuren voor een aandoening die administratief op papier na een vaste kalenderdatum als 'beëindigd en hersteld' wordt beschouwd. Deze paradox bewijst de onoplosbare tegenstrijdigheid binnen de medische adviserende korpsen tussen budgettaire weigering en feitelijke zorgverlening.

Doc B: CM & Orthopedie (10-11-2026)

9. De Sociologische Spiegel — Waarom de grens de weeffout van onze moderne samenleving blootlegt

Wie na het lezen van deze ruim 750+ geregistreerde interacties (100% met primair brondocument) nog denkt dat dit dossier alleen over grensarbeid tussen België en Nederland gaat, kijkt naar de vinger in plaats van naar waar de vinger naartoe wijst. De landsgrens tussen Paal en Sint-Niklaas is in deze audit slechts het laboratorium. Wat daar onder het vergrootglas zichtbaar wordt, is een fundamentele ontwerpfout in de manier waarop het welvarende Westen zijn maatschappij heeft georganiseerd: wij hebben een samenleving gebouwd die rechtstreeks tegen de wetten van de natuur en van levende netwerken ingaat.

In de natuur en in het menselijk lichaam bestaat geen rangorde tussen afzonderlijke loketten. Wanneer in een lichaam de bloedsuiker ontregelt, werken het oog, de voet, het hart en het zenuwstelsel niet als losse bv's met een eigen begroting; zij vormen één onlosmakelijk geheel waarin elk signaal direct wordt gedeeld om het organisme in leven te houden. Onze moderne instituties zijn exact andersom gebouwd. Wij hebben de menselijke leefwereld opgeknipt in tientallen kunstmatige kokers — zorg, belasting, inkomen, mobiliteit, gemeentelijke bijstand, nationale registers — en hebben elke koker geleerd om uitsluitend zijn eigen budget en zijn eigen formulier te bewaken. In de twintigste eeuw werden die schotten nog enigszins verzacht door menselijk maatwerk aan het loket. In de eenentwintigste eeuw hebben we die negentiende-eeuwse hokjes echter hardgecodeerd in geautomatiseerde

beslisbomen. De technologie waarmee we vandaag in een tiende van een seconde elk menselijk talent en elke hulpvraag naadloos op elkaar zouden kunnen afstemmen, wordt door de staat gebruikt om in diezelfde tiende van een seconde de deur dicht te gooien (foutcode 5124).

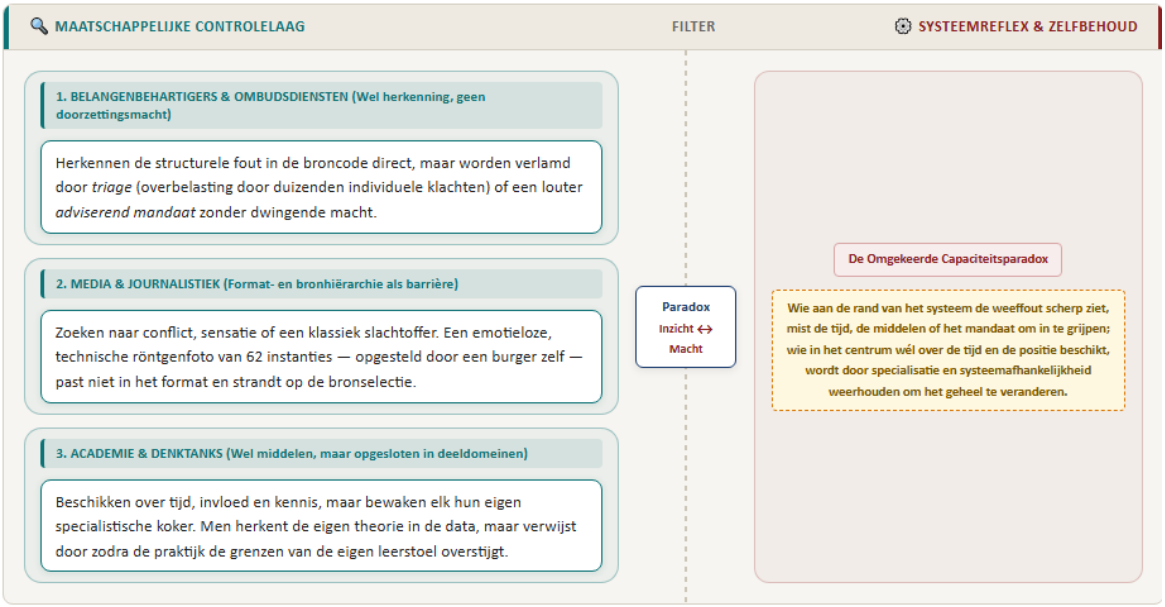
Het meest onthullende inzicht van deze audit is dat die verkaveling niet stopt bij het uitvoeringsloket, maar zich precies zo herhaalt in de wetenschap, de journalistiek en de politiek. Zo boven, zo beneden. Wanneer dit integrale dossier wordt voorgelegd aan universiteiten, denktanks en toezichthouders, luidt het antwoord vrijwel overal hetzelfde: men erkent de ernst en de precisie van de analyse, maar wijst erop dat het geheel "buiten het eigen specifieke onderzoeksdomein of mandaat valt". De jurist kijkt naar één wetsartikel, de econoom naar één schatkist, de arts naar één orgaan en de toezichthouder naar één procedure. Omdat iedereen is opgeleid om één radertje te bestuderen, is er in onze hele kennissamenleving niemand meer die het mandaat voelt om de machine als geheel stil te zetten wanneer zij mensen vermorzelt.

Wanneer dit onderzoeksdossier buiten de 62 betrokken uitvoeringsinstanties wordt voorgelegd aan de maatschappelijke controlelagen die als tegenmacht zijn ingericht, wordt een onderliggende systeemwet zichtbaar. Er blijkt een omgekeerd evenredig verband te bestaan tussen het herkennen van de systeemfout en het bezitten van de capaciteit of bevoegdheid om deze op te lossen. Dit zelfbeschermingsmechanisme van de systeemwereld voltrekt zich langs drie vaste lijnen:

- **Belangenbehartigers, waakhonden en ombudsdiensten (Neutralisatie door triage en adviserend mandaat):** De organisaties die zijn opgericht om burgers te beschermen of digitale rechten te verdedigen, herkennen de blootgelegde architectuurfout vrijwel direct. Hun slagkracht wordt echter structureel geneutraliseerd door twee grenswaarden in het systeem. Enerzijds beschikken formele ombudsmannen en Europese bemiddelingsnetwerken uitsluitend over een adviserende bevoegdheid: zodra een uitvoeringsorgaan weigert mee te werken of zodra een juridische bezwaarprocedure loopt, dwingt het eigen protocol hen het dossier te sluiten. Anderzijds worden onafhankelijke burgerrechtenorganisaties en juridische stichtingen overspoeld door de dagelijkse uitstoot van het systeem zelf (*failure demand*). Omdat hun beperkte mankracht volledig opgaat aan de noodzakelijke triage van honderden individuele noodgevallen, ontbreekt de operationele bandbreedte om een integrale systeemaudit van 62 instanties structureel op te pakken.
- **Media en onderzoeksjournalistiek (Filterwerking door format- en bronhiërarchie):** Redacties beschikken over de middelen en het bereik om maatschappelijke agendering af te dwingen, maar selecteren informatie via vaste narratieve filters. Het journalistieke format zoekt naar een aanwijsbare schuldige, politieke sensatie of een enkelvoudig menselijk drama. Een forensische systeemaudit waarin geen sprake is van individuele kwade wil, maar van een kille, negentiende-eeuwse wetgevings- en softwarearchitectuur zonder evolutieclausule, laat zich niet vangen in een klassiek nieuwsartikel. Daarbij werkt een institutionele bronhiërarchie als drempel: wanneer een burger zich niet

presenteert als lijdend voorwerp, maar als de analytische opsteller van een sluitend bewijsdossier, ontstaat er kortsluiting in het format. Zolang de analyse niet eerst door een gevestigd instituut of universiteit is afgestempeld, wordt het dossier door de redactiefilters terzijde gelegd als een 'individuele klacht'.

- **Wetenschap en publieke denktanks (Compartimentering en systeemafhankelijkheid):** Binnen de academische wereld zijn de tijd, de onderzoeksmiddelen en de toegang tot wetgevingstafels wel aanwezig. Hier treedt echter exact dezelfde verkaveling op als bij de overheidsloketten. De wetenschap is opgedeeld in gesloten disciplines waarbij elke leerstoel een eigen deeldomein bewaakt: staats- en bestuursrecht, Europees sociaal recht, fiscaliteit, medische ethiek of algoritmetoezicht. Wanneer een empirische dataset wordt aangereikt die bewijst hoe al deze domeinen in de praktijk op elkaar inwerken, treedt een defensieve reflex op. Men bevestigt dat de feiten de bestaande wetenschappelijke theorieën staven, maar houdt afstand omdat het totaalbeeld buiten de eigen specifieke onderzoekskoker valt, of omdat een door een burger en AI opgebouwde bewijsvoering niet past binnen de conventionele academische kaders.



De werkelijke oplossing vraagt daarom om meer dan een technische software-update in 2030. Zij vraagt om het loslaten van een maatschappijmodel dat is gebouwd op georganiseerd wantrouwen, controle en versnippering. De middelen en de digitale infrastructuur om van Europa een samenhangend, menselijk netwerk te maken — waarin elke burger naar vermogen bijdraagt en bij uitval zonder bureaucratisch geweld door het geheel wordt gedragen — liggen vandaag al klaar op tafel. De drie bouwstenen uit Deel V bewijzen dat het technisch morgen kan. Wat dit dossier op een gouden plateau aanreikt aan de wetenschap, de politiek en de samenleving, is de keuze: blijven we de mens reduceren tot een foutmelding om onze hokjes te redden, of durven we onze systemen eindelijk te bouwen naar de maat van het leven zelf?

10. De Ketenkoppeling — Hoe het doorbreken van de fragmentatie de machine op haar eigen regels tot stilstand brengt (november 2026)

De macht van een falend bureaucratisch apparaat berust niet op de kracht van zijn argumenten, maar op het mechanisme van *fragmentatie en isolatie*. Zolang een burger gedwongen wordt om met elk van de tweeënzestig betrokken instanties afzonderlijk in een afgesloten koker te communiceren, kan elke dienst de verantwoordelijkheid voor het bevoegdheidsvacuüm moeiteloos afschuiven op een ketenpartner aan de andere zijde van de grens of op een andere staatsmacht. In die één-op-één-verhouding is de burger per definitie de verliezende partij. Op 8 en 9 november 2026 heeft de aanvrager dit isolatiemechanisme definitief doorbroken door de geschillen niet langer per los loket te beantwoorden, maar de betrokken publieke en private topbesturen — de raden van bestuur van de uitvoeringsorganen, de hoofddirecties van de energieleveranciers, de ministeries van de Uitvoerende Macht, de bevoegde commissies van de Wetgevende Macht, de markttoezichthouder en het lokale gemeentebestuur — zichtbaar voor elkaar in één gemeenschappelijke bewijsketen te plaatsen.

Het empirische effect van deze ketenkoppeling was direct zichtbaar: wanneer instanties worden gedwongen hun tegenstrijdige handelingen in elkaars zichtveld te verantwoorden, lopen hun eigen protocollen onmiddellijk op elkaar vast. Bij de energieleveranciers Vattenfall en Energiedirect botste de geautomatiseerde incassodwang (en de wettelijk onuitvoerbare eis van een Nederlandse artsenverklaring voor een medisch kwetsbaar huishouden) frontaal op hun eigen contractvoorwaarden, die dwingend voorschrijven dat vorderingen worden opgeschort zodra een formeel geschil in behandeling is. Door de geschilnotificatie gelijktijdig in te dienen bij de hoofddirecties, met zichtbare afschriften aan de bevoegde ministeries van SZW, VWS en Financiën, de Tweede Kamercommissie SZW, toezichthouder ACM en het College van B&W van Hulst, trad een directe administratieve bevriezing van de incassoketen in. Energiedirect bevestigde vóór het verstrijken van de gestelde betalingstermijn de formele klachtbehandeling[*10*], terwijl bij Vattenfall de landelijke manager Tijdig Betalen binnen een uur via een rechtstreeks sms-bericht op het privénummer van de partner poogde het conflict telefonisch en buiten het schriftelijke circuit om te de-escaleren[*11*] — een poging die door het vasthouden aan een uitsluitend schriftelijke bewijslast (paper trail) voor het Europees Parlement werd afgewezen.

Diezelfde ketenkoppeling brak tevens de bestuurlijke afscherming tussen de Uitvoerende en de Wetgevende Macht open. Waar de ambtelijke voorlichting van het Nederlandse Ministerie van Algemene Zaken (RVD) op 9 november 2026 op de bilaterale systeemnotificatie aan de beide regeringsleiders nog reflexmatig reageerde met een geautomatiseerde link om zich te abonneren op openbare persberichten, handelden de nationale parlementen aan weerszijden van de grens op exact dezelfde ochtend in tegenovergestelde richting. In Brussel bevestigde het secretariaat van de Commissie voor Sociale Zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers dat de audit via het parlementaire extranet aan alle commissieleden is gedistribueerd[*12*]; in Den Haag bevestigden de Griffie plenair en het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat het dossier integraal is doorgestuurd

naar alle leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor behandeling in een eerstvolgende commissievergadering en is opengesteld voor alle Kamerleden*13*. De fundamentele systeemles waarmee Deel VI afsluit is daarmee empirisch bewezen: de burger hoeft niet tegen de muur te vechten; zodra de kunstmatige scheiding tussen de kokers wordt opgeheven en het systeem in één transparante spiegel met zijn eigen wetten en regels wordt geconfronteerd, brengt de machine zichzelf tot stilstand en verschuift de handelingsplicht onherroepelijk naar de ontwerpende machten.

10 Energiedirect / E.ON Klantenservice, formele ontvangstbevestiging geschilnotificatie d.d. 09-11-2026 om 09:14 uur (kenmerk SRVEDWRKFLW.Service@eon.com, Gmail-ID 1a1bf5ff50a72e5e) ter opschorting van het incassotraject.

11 Vattenfall, incassobrief d.d. 26 oktober 2026 (kenmerk 4001777265), sms-bericht landelijk manager Tijdig Betalen d.d. 09-11-2026 om 10:14 uur en afwijzing telefonisch contact wegens handhaving formele schriftelijke bewijslast (paper trail, bestand 20261109_Vattenfall_SmsEscalatieIncassodirectieEnEisPaperTrail_B_D.pdf).

12 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, formele bevestiging commissiesecretariaat Sociale Zaken, Werk en Pensioenen d.d. 09-11-2026 om 09:20 uur (Gmail-ID 1a1bf65655a97422, extranet-distributie aan alle commissieleden).

13 Tweede Kamer der Staten-Generaal, formele brief Griffie plenair en Bureau Wetgeving d.d. 09-11-2026 (kenmerk 2026Z24384 / 2026D56354, bestand 20261109_TweedeKamer_OntvangstbevestigingEnDoorverwijzingCommissieSZW_I_D.pdf, Gmail-ID 1a1bf8e8f83044e3) met doorgeleiding naar alle leden van de Vaste Commissie SZW.

1 UWV, brieven van 8 september en 2 oktober 2026: weigering van digitaal AVG-inzageverzoek via MijnUWV en eis tot indiening per papieren post naar Almere.

2 Parentia Hasselt (e-mail d.d. 14 september 2026) en besluit Partena Corporate Compliance d.d. 1 oktober 2026 (referentie 12609 00112, levering EESSI SED's F001 en F002).

3 Gemeente Hulst, aangetekend opschortingsbesluit d.d. 1 oktober 2026 (kenmerk 1086452), DigiD-verificatie (zaaknummer 1101271) en deelbesluit d.d. 2 oktober 2026 (47 pagina's).

4 Christelijke Mutualiteit (CM), aangetekende ingebrekestelling (Track & Trace RF000501165NL), PDF-dump van 294 pagina's d.d. 29 september 2026 (inclusief S072-formulier van 22 juni 2025 en stuurcode BD-BR100_MFN/AB2001) en weigeringsmail Adjunct-DPO d.d. 30 september 2026 (strijdig met HvJ EU C-579/21, Pankki S).

5 Sociale Verzekeringsbank (SVB), beslissing op AVG-verzoek d.d. 24/27 oktober 2026 (kenmerk VZ 6825169-0, 142 pagina's fysiek papier).

6 FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een Handicap), besluiten DPO d.d. 30 september en 12 oktober 2026 (MyHandicap-serverlogs met foutcode 5124;NNATSTR wegens buitenlands woonadres).

7 FOD Binnenlandse Zaken, besluit d.d. 7 oktober 2026 (logboek 2026_115_logs.xlsx) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), besluit d.d. 15 oktober 2026 (kenmerk c26092182).

8 UWV, formeel AVG-besluit d.d. 21 oktober 2026, ontvangen 27 oktober 2026 (kenmerk 2026.10.0356) in samenhang met WIA-afwijzing d.d. 8 juli 2026 (zaak A27812030-01).

9 Belastingdienst / Dienst Toeslagen, verdagingsbrief d.d. 22 oktober 2026 (kenmerk 3199.60.602.T.25.0.0013).

Deel VII — Persoonlijke slotverklaring

Revalideren van zware operaties gaat eigenlijk niet samen met het voeren van een eindeloos papieren gevecht tegen twee landen tegelijk. Dat iemand na het verliezen van twee tenen en het zicht aan één oog zelf dit hele bewijsdossier moet opbouwen om zijn bestaan tussen twee nationale computers te verdedigen, laat zien waar de prioriteit van het systeem werkelijk ligt. De meeste mensen geven deze strijd onderweg op — niet omdat ze geen gelijk hebben, maar omdat de kracht van een mens nu eenmaal eerder opraakt dan het papier van de overheid.

Wat begon als een poging om een eigen blokkade op te lossen, groeide door het vastleggen van elke brief, elke foutmelding en elke afwijzing uit tot een röntgenfoto van hoe onze overheden werken. De ambtenaren en artsen in dit dossier handelen zelden uit persoonlijke kwade wil; zij volgen beslisbomen op een scherm die blind zijn voor wat hun weigering aanricht buiten hun eigen kantoor. Zolang mensen over grenzen heen wonen en werken terwijl de computers van de staat binnen hun eigen landsgrens opgesloten blijven, maakt het systeem zijn eigen slachtoffers.

Als zoon van een Italiaanse vader en een Franse moeder, geboren in België en wonend in Nederland, was Europa voor mij nooit een papieren verdrag, maar mijn gewone dagelijkse leven. Deze audit laat precies zien waar dat Europa ophoudt te bestaan zodra je lichaam uitvalt. Dit dossier ligt hier als controleerbaar bewijs voor iedereen die in hetzelfde grensgebied vastloopt — en als een concrete handleiding voor wie de macht en de plicht heeft om deze weeffout te herstellen.

Want uiteindelijk gaat dit niet over één man aan de grens, maar over de vraag of onze beschaving haar technologie gebruikt om muren tussen mensen te automatiseren, of om elkaar als één samenhangend geheel vooruit te helpen.

De norm beweegt niet. Ik wel.